

통상적인 경로와 방법(제9조 관련)

1. 제4조 제3항 제2호와 제3호의 통상적인 경로와 방법이란 주거지와 예비군대원의 임무수행 또는 훈련 장소 사이에서 입·퇴소를 위해 왕복하는 경우에 그 지역의 교통사정에 비추어 일반적으로 이용할 것이라고 인정되는 경로를 의미.
2. 통상적인 경로는 소요시간, 거리 등 제반 교통사정을 감안하여 통상 이용하는 것이 합리적인 경로로써 어느 정도 일관된 특징성을 가질 필요는 있으나, 유일한 것을 의미하는 것은 아니고, 사회 통념상 대체성을 가지는 복수의 경로도 이에 포함되며 반드시 최단코스를 의미하지는 않음.
3. 형식적으로는 통상적인 입·퇴소 경로를 이탈하였다거나 중단하였다 하더라도 그 행위가 입·퇴소를 계속하기 위하여 필요성 또는 합리성을 가지는 입·퇴소에 통상 수반되는 사소한 행위인 경우에는 통상적인 경로를 이탈하였다거나 중단하였다고 볼 수 없음. 다만, 사소한 행위가 아닌 경우로써 통상적인 입·퇴소 경로를 이탈하거나 중단한 경우에 있어서는 그 이탈 도중 또는 중단 도중 및 그 후의 통상적인 경로로의 복귀 후에 발생한 부상은 공상으로 인정하지 않음.
4. 부상이 불가피한 사유 없이 본인의 고의 또는 중대한 과실로 인한 경우와 장난·싸움 등 입·퇴소와 관련이 없는 사적 행위로 인해 발생한 경우에는 공상으로 인정하지 않음.
5. 귀가를 목적으로 하는 퇴소경로의 종료는 단독주택은 자택 마당에 들어서는 순간이고 아파트는 아파트 건물의 개별 호실로 들어서는 순간이므로 그 이후에 발생한 부상은 공상으로 인정하지 않음.
6. 출발시각 또는 퇴소시각으로부터 부상사고 발생시각까지 통상 소요되는 시간보다 지나치게 장시간 지체된 경우에는 공상으로 인정하지 않음.
7. 주거지는 원칙적으로 주소지 또는 거소지이며, 임무수행 또는 훈련 장소에 용이하게 도착하기 위해 사전 숙박한 장소나 소집해제 후 귀가지로써 사회통념상 인정할 수 있는 거리에 위치한 장소는 주거지로 인정할 수 있음. 다만, 예비군대원의 임무수행 또는 훈련 장소를 고려할 때 주소지 또는 거소지를 출발 또는 복귀 장소로 사회통념상 인정하기 어려운 경우에는 예외로 함.
8. 그 밖에 사회 통념상 상당한 경로와 방법을 말함.